

1500150-56.2021.8.26.0264

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA MIRANDA BELOTTI HASMANN

Comarca: Itajobi

Foro: Foro de Itajobi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... ostenta pelo réu, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico indica, à saciedade, que se dedicava à prática de atos ilícitos, em especial o tráfico de drogas, fazendo dele seu meio de vida. Inviável, assim, a aplicação do redutor:

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes - Conjunto probatório indicando que o agente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itajobi

Foro de Itajobi

Vara Única

Rua Said Farhat, 100, Itajobi-SP - cep 15840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500150-56.2021.8.26.0264 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500150-56.2021.8.26.0264

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2122195/2021 - DEL.POL.ITAJOBI, 12398881 - DEL.POL.ITAJOBI, 114/21/714 -

DEL.POL.ITAJOBI, 2122195 - DEL.POL.ITAJOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FEITOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA MIRANDA BELOTTI HASMANN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou RAFAEL FEITOSA DA SILVA, vulgo "Maranhão", qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 23 horas, na Rua Lauro Sodré, bairro Residencial do Lago, nesta cidade e comarca de Itajobi, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 02 eppendorfs de cocaína, pesando cerca de 9,55 gramas, e 06 invólucros de maconha, pesando aproximadamente 16,41 gramas, assim consideradas substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Às fls. 75/76 fora autorizada a quebra do sigilo telemático e indeferida a prisão preventiva.

Notificado (fls. 87), o acusado apresentou defesa às fls. 127/139.

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 143/144).

Às fls. 161 o réu foi citado e intimado.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), laudos do exame químico toxicológico (fls. 14/16 e 17/19), relatório de investigação e documentos (fls. 21 e 25/29) e laudo do aparelho celular (fls. 90/125).

A autoria, de igual forma, é certa.

Sérgio Rodrigo de Souza Sampaio, policial militar, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram o réu andando pela área central desta cidade; quando avistou a viatura, tentou andar mais rápido. Diante da fundada suspeita, abordaram-no; com ele encontraram dois eppendorfs de cocaína, 1 porções de maconha e R\$159,00 em dinheiro. Questionado, disse que poderia ter algo de ilícito em sua residência; com autorização do réu, adentraram na casa e, dentro do quarto dele, embaixo do colchão, encontraram mais 02 eppendorfs de cocaína e 5 porções de maconha, além de um simulacro de arma de fogo. Já tinham recebido denúncias via 181 noticiando a prática por ele do crime de tráfico de drogas e também já tinham ouvido relatos de usuários de que teriam comprado droga do réu. Disse, por fim, que o celular do réu foi apreendido, mas não tinham autorização verificar seu conteúdo.

O policial militar José Alberto Agostinho, por sua vez, afirmou que já tinham recebido denúncia via 181 noticiando a prática do tráfico pelo réu. No dia dos fatos, em patrulhamento, avistaram-no e ele aparentou nervosismo; abordado, com ele encontraram 2 eppendorfs de cocaína, 1 porção de maconha e R\$159,00. Na residência, com autorização do réu, efetuada busca na casa, seu parceiro encontrou outras porções de maconha e um simulacro de pistola.

O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio (fls. 09). Em juízo, disse que no dia dos fatos foi abordado e trazia consigo apenas duas porções de cocaína, que eram para o seu uso, e R\$159,00, fruto da venda de espetinho. Afirmar que foi perseguido pelo Policial Sampaio, que sabia que na época trabalhava em uma lanchonete; no dia dos fatos, em razão da redução do movimento por causa da pandemia, foi dispensado do trabalho; quando abordado, estava indo ao banco depositar parte do dinheiro fruto de seu trabalho no dia anterior. Disse, ainda, que seu celular foi consultado pelos policiais; realmente autorizou a busca em sua residência, mas nada de ilícito tinha. Esclareceu que durante a busca em sua residência ficou na viatura, o policial Sampaio saiu da casa e retornou três vezes; na terceira, apresentou a droga e o simulacro da arma de fogo.

O réu ainda disse que sofreu perseguição por parte do CB Sampaio, que queria prejudicar o grande movimento do estabelecimento comercial no qual trabalhava, em razão de uma TV e jogo de bingo eletrônico que lá faziam. Cerca de 10 dias antes deste fato, foi abordado pelo mesmo policial no seu ambiente de trabalho e, naquele dia, ele apreendeu uma televisão e o dinheiro oriundo do jogo; afirma que o jogo era legal, tanto que pouco mais de um mês depois a televisão foi repostada pelo fornecedor do jogo. Em razão deste fato, foi dispensado do serviço; trabalhou 10 dias na colheita do limão e, por também ter sido dispensado em razão do fim da safra, tinha duas escolhas: entre o roubo e o tráfico, optou pelo segundo, para que pudesse pagar o aluguel e seu sustento; por isso confessou a prática do crime de tráfico de drogas no processo pelo qual está preso, mas com relação à associação e participação do menor, disse que foi forjado.

A versão apresentada pelo acusado, porém, não convence.

O réu não arrolou qualquer testemunha ou juntou documento que pudesse confirmar os fatos por ele alegados. Com relação às supostas imagens, em consonâncias com

informações já prestadas em outros feitos criminais, a Polícia Militar informou que não há gravação do dia dos fatos (ofício de fls. 162).

A versão apresentada pelo acusado ainda contrasta com o fato de ter sido definitivamente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com causa de aumento de pena por envolver menor. Os fatos descritos no feito nº 1500105-52.2021.8.26.0264 (venda, guarda e entrega de entorpecente a terceiros) se deram entre os dias 07 e 28 de março de 2021 – portanto, pouco mais de um mês apenas após a apreensão narrada neste feito –, cuja investigação contou, inclusive, com interceptação telefônica autorizada por este Juízo.

De outro lado, sendo os depoimentos coesos, seguros, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova, não há como pretender afastar a credibilidade dos testemunhos prestados por policiais militares.

Quanto ao valor do depoimento de policiais, é preciso ter em mente que são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade, até porque o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir crimes. Assim, presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade.

Tal conclusão está alicerçada em remansosa jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Versão do réu que restou isolada nos autos - Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Inviabilidade - Condenação era de rigor - Redução da pena base - Impossibilidade - Aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 - Não preenchimento dos requisitos legais Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso defensivo improvido (TJSP, Apelação Criminal nº 1500724-38.2019.8.26.0559, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Edison Brandão, d.j. 07 de abril de 2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Absolvição Descabimento - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Negativa de autoria que veio em versão pouco crível - Imprestabilidade do depoimento dos agentes da lei que não se justifica - Desclassificação - Descabimento - Dosimetria bem realizada - Bis in idem pelo reconhecimento da reincidência e afastamento da redutora de pena Inocorrência - Regime fechado bem eleito - Recurso desprovido (TJSP, Apelação Criminal nº 1501018-73.2020.8.26.0618, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, d.j. 20 de janeiro de 2022).

Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo e tem em depósito 53,7 gramas de cocaína sob a forma de “crack” (27 pedras), 63,4 gramas de cocaína em pó (61 porções) e 97,5 gramas de maconha (48 unidades), para fins de tráfico - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes Alegação de porte de entorpecente Agente que traz consigo e tem em depósito quantidade significativa de substância estupefaciente de grande poder viciante Elementos fortemente indicativos de que o tóxico se destinaria ao tráfico (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500069-45.2020.8.26.0587, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, d.j. 17 de dezembro de 2021).

Importante ressaltar, ainda, que o receio de cidadãos delatarem fatos ilícitos, bem como de usuários de drogas confirmarem em juízo a pessoa que lhes vendeu o

entorpecente é fato notório e não passou despercebido pelos nossos Tribunais. O Desembargador Gilberto Passos de Freitas já advertia que, “como é sabido, em crimes relacionados com o tráfico de drogas, a oitiva de testemunhas alheias aos quadros policiais é quase impossível, na medida em que as pessoas que eventualmente tenham conhecimento dos fatos têm medo de represálias, de vingança” (Apelação Criminal nº 348.110-3/1-00, d.j. 30 de abril de 2002, in JTJ263/517).

No mesmo sentido, reconheceu recentemente o Desembargador Marcos Correa, no julgamento da Apelação Criminal nº 1501018-73.2020.8.26.0618: “Quanto à ausência de testemunhas fora dos quadros policiais, como sabido, na maioria das ocorrências, não é raro que terceiros se esquivem de colaborar com o Estado em razão do medo de represálias ou por se sentirem intimidados pelos procedimentos” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 20 de janeiro de 2022).

Não por outra razão que a retratação em juízo de acusados ou testemunhas, quando isoladas no quadro probatório, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (15 PORÇÕES DE CRACK) – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE VISUALIZARAM O ATO DE MERCANCIA E REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – RETRATAÇÃO DO USUÁRIO INÓCUA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA – A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OBSTA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – O SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJSP, Apelação Criminal nº 0022622-64.2015.8.26.0320, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, d.j. 10 de novembro de 2021).

No caso dos autos, o quadro fático ainda afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso, diante das circunstâncias da prisão, da existência de denúncias prévias, quantidade e diversidade de entorpecente apreendido (artigo 28, §2º, da Lei 11.343/2006).

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo incriminador (descrição da lei), que, no caso, constitui o fato de o réu transportar, trazer consigo e guardar substância entorpecente com a finalidade de comércio. Já se decidiu:

“O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4ª Câm. de Férias de Janeiro de 2001, j. 12-6-2001, rel. Des. Hélio de Freitas, RT 793/576).

Configurado, pois, o crime de tráfico de drogas, a condenação se impõe. Passo, assim, à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, o fato de o réu possuir um simulacro de arma de fogo usado, cujo laudo pericial apontou ser “capaz de exercer poder de intimidação” (fls. 12), indicativo de má conduta social, bem como possuir condenação criminal transitada em julgado pela prática do mesmo crime (processo nº 1500105-52.2021.8.26.0264), aumento a pena em 1/5, fixo-a em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, no mínimo a unidade.

Nas demais fases, ausentes agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda supra.

Consigno, por oportuno, ser inviável, in casu, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. “Como se vê, esta norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que a norma aplica-se às pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas,

não se dediquem à traficância ou faça parte de organização criminosa (...)” (TJSP, Apelação Criminal nº 0004927-12.2017.8.26.0358, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, d.j. 5 de novembro de 2020).

A análise detida das circunstâncias fáticas indica, à saciedade, que a conduta praticada pelo réu não pode ser tida como de menor gravidade. “Observa-se, por oportuno, que a natureza e variedade de entorpecentes devem ser consideradas nas diversas fases da dosimetria (art. 42 da Lei Antidrogas), mas sob perspectivas diversas na primeira, são consideradas como fatores atentatórios à saúde pública, e na fixação da pena final são vistas sob o prisma do grau de envolvimento do réu com estrutura criminosa destinada ao tráfico. Assim, não há que se falar em bis in idem” (TJSP, Apelação Criminal nº 1500366-61.2019.8.26.0272, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Reinaldo Cintra, d.j. 19 de agosto de 2020).

A condenação criminal ostenta pelo réu, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico indica, à saciedade, que se dedicava à prática de atos ilícitos, em especial o tráfico de drogas, fazendo dele seu meio de vida.

Inviável, assim, a aplicação do redutor:

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes – Conjunto probatório indicando que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes seu modo de vida – Não incidência da causa de diminuição – Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão ser referente a grande quantidade de entorpecente de maior poder viciante, no caso cocaína na forma de crack, indica que o apelante faz do tráfico o seu modo de vida, e demonstra o não preenchimento de outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas. (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500069-45.2020.8.26.0587, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, d.j. 17 de dezembro de 2021).

Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando-se o mau antecedente específico, o regime inicial fechado é o único que se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime (artigo 33, §§2º e 3º c.c. artigo 59, caput, ambos do Código Penal).

Em razão da natureza do delito, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Com relação ao dinheiro apreendido, as circunstâncias autorizam concluir que se trata de proveito do crime, razão pela qual declaro o perdimento do montante depositado às fls. 22/23 em favor da União.

As fotos encontradas no celular do acusado permitem inferir que o aparelho era utilizado como instrumento do crime, razão pela qual autorizo a sua destruição. O simulacro de arma de fogo, de igual forma, deve ser encaminhado à destruição.

Às fls. 75 já fora determinada a destruição da droga apreendida. Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição do entorpecente guardado para eventual contraprova.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado RAFAEL FEITOSA DA SILVA, vulgo “Maranhão”, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no mínimo a unidade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual que ora lhes defiro, pois representado por procuradora nomeada nos termos do convênio DPE/OAB. Arbitro, em favor da patrona nomeada, honorários no teto da tabela DPE/OAB, observada a fase processual. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Nos termos da fundamentação supra, declaro o perdimento em favor da União do valor depositado às fls. 22/23.

Determino, ainda, a destruição do celular e simulacro de arma de fogo apreendidos. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, já que preso em razão de sentença transitada em julgado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, III, da

Constituição Federal) e ao IIRGD. Oficie-se para destruição droga guardada para eventual contraprova.

P.I.C.

Itajobi, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA